

ι'. Δεστίτωρ <sup>g</sup>) ἐστὶν οὗτος ὁ ὑπεριθέμενος, ἀλλ' ὁ τῆς δίκης ἀφιστάμενος, ἢ κατὰ συκοφαντίαν ἐνεστή-  
σατο. εἰ μὲν τοι γινώσκεις τὸ ἀληθές ἀποστῇ, μὴ θέ-  
λων ἐπιμένειν ἀναίσχυτον δικῇ, ἢ οὐκ ἐνεστήσατο κατὰ  
συκοφαντίαν, οὐκ ἐστὶν ἀφιστάμενος.

ια'. Ἡ ἀρχαία δίκη μεταξὺ ἐμοῦ καὶ τοῦ παρ'  
ἐμοῦ νόθευται· τὴν ἀρχὴν γὰρ οὐκ ἔδυνά-  
μεθα δικάζεσθαι.

ιβ'. Πολλῶν ὄντων δικαστῶν, ἐὰν ὁ πρῶτος <sup>h</sup>)  
κωλύσῃ, τοῖς ἄλλοις ἐπιτρέπειν δοκεῖ.

Δικαστὴν <sup>1</sup>) δύναιται δοῦναι ὁ παρὰ τοῦ νόμου ἢ  
τῆς συνθηκῆς ἐπιτετραμμένος, ὡς ὁ ἀνθύπατος, καὶ  
ὁ λεγόμενος αὐτοῦ, καὶ οἱ ἐν Ῥώμῃ ἄρχοντες.

Εἰσὶ <sup>h</sup>) τινες κωλύμενοι δίδοσθαι δικασταί, ὡς  
ὁ ἀποκηθεὶς τῆς συγχλήτου, καὶ ὁ κωφὸς καὶ ὁ ἄλ-  
λος <sup>1</sup>) καὶ ὁ διηγεκῶς μαινόμενος, καὶ γυνὴ καὶ δοῦλος  
καὶ ἄνηρος <sup>m</sup>)· οὗτοι γὰρ τὰ πολιτικὰ λειτουργεῖν οὐ  
δύνανται.

Κυλῶς <sup>n</sup>) καὶ <sup>o</sup>) ὑπεξούσιος δικάζει.

ιγ'. Ἐν τῷ περὶ ὁροθεσιῶν καὶ τῷ διαιροῦντι τὰ  
κοινὰ καὶ τῷ διαιροῦντι τῇ φαιμίᾳ τὴν κληρονομίαν δι-  
καστηρίῳ ἴση μὲν ἐστὶ πάντων ἡ αἰρεσις· ἐνῶν γὰρ δὲ  
δοκεῖ εἶναι ὁ προκαλούμενος εἰς τὸ δικαστήριον.

ιδ'. Εἰ δὲ οἱ δύο προκαλέσονται, κλήρω τὸ πρᾶγμα  
διακρίνεται.

ιε'. <sup>p</sup>) Ὑπεξούσιος ποιῶν παράνομον κρίσιν ἐνέχε-  
ται εἰς ὅσον εἶχε <sup>q</sup>) πεκούλιον, ὅτε ἐψηφίζετο.

Παράνομον κρίσιν ποιεῖ ὁ ἀπαιτητὴς εἰς περιγρα-  
φὴν τοῦ νόμου ψηφίζόμενος, ἐπὶ προφανεῖ ἔχθρῳ ἢ <sup>r</sup>)  
χάριτι ἢ κέρδει· καὶ δίδωσιν <sup>s</sup>) τὴν ἀληθῆ <sup>t</sup>) τῆς δι-  
κῆς <sup>u</sup>) διατίμησιν.

ις'. Ὁ δὲ κληρονόμος αὐτοῦ οὐκ ἐνέχεται.

ιζ'. <sup>v</sup>) Ἐάν τις τῶν δικαζομένων ποιήσῃ τὸν δικα-  
στήν κληρονόμον, ἄλλος προσλαμβάνεται <sup>w</sup>)· ἀδίκως  
γὰρ τις ἐαυτὸν δικάζει.

ιη'. Ἐάν ὁ δικαστὴς ἐπὶ χρόνον ἐμποδίζεσθαι μέλ-  
λη, ἐναλλάσσεται· τυχὼν γὰρ ἐνύσησεν ἢ ἀναγκάως  
ἀποδημεῖ, ἢ κινδυνεύει περὶ ἰδίον πρᾶγμα.

Ο\* <sup>x</sup>) ὑπεξούσιος υἱὸς περὶ ἁμιρτημάτων, ἐξ οὗ <sup>y</sup>)  
τῷ πατρὶ ἀρμόζει ἀγωγή <sup>z</sup>), τότε κινεῖ, ὅτε μὴ ἐστὶν  
ὁ κινῶν <sup>a</sup>) ὀνόματι τοῦ πατρὸς· εἰ γὰρ <sup>b</sup>) διὰ πρεσβείαν  
ἢ ἀναγνώσματα ἄπεισι <sup>c</sup>), καὶ ὑποστῇ κλοπὴν ἢ ὕβριν  
ἢ ζημίαν, ἐνάγει. καὶ ἀπὸ <sup>d</sup>) συναλλαγμάτων οὐτιλῶς  
κινεῖ· τυχὼν παρακαταθήκην ἀπαιτῶν ἢ μανδάτων ἢ  
δάνειον, ἐὰν ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐν ἐπιρρίχῃ ἐστίν, αὐτὸς δὲ  
ἐν Ῥώμῃ διὰ σπουδᾶς, ἢ δι' ἐτέραν εὐλογον αἰτίαν·  
ἵνα μὴ στενωπῇ <sup>e</sup>) τὸ πεμφθὲν αὐτῷ παρὰ τοῦ πατρὸς  
δαπάνημα μὴ ἀναλαμβάνοντι <sup>f</sup>)· καὶ μάλιστα εἰ ἦν <sup>g</sup>)  
υἱὸς συγχλητικός, αὐξεί διὰ <sup>h</sup>) τῆς ἀξίας-ἢ χρησιμοῦτος.

ιθ'. Ἐνθα ὁ τελευτήσας ἐχρεώστησεν, ἐκεῖ ὁ κλη-  
ρονόμος ὀφείλει διεκδικεῖσθαι· καὶ μὴ κεχρησθῆ <sup>i</sup>) οἰ-  
κέῳ μηδενὶ προνομίῳ.

X. Destitor est, non qui distulit, sed qui liti <sup>L. 10.</sup>  
renunciavit, quam calumniandi causa instituerat. <sup>D. V. 1.</sup>  
Si quis tamen cognita veritate destiterit, nolens in  
lite improba perseverare, quam calumniae causa non  
instituerat, non est destitor.

XI. Lis contestata inter me et eum, qui a me <sup>L. 11.</sup>  
arrogatus est, solvitur: nam ab initio litigare non <sup>D. eod.</sup>  
potuimus.

XII. Si, cum plures essent iudices, Praetor <sup>L. 12.</sup>  
unum prohibuerit, reliquis permittere videtur. <sup>D. eod.</sup>

Iudicem dare potest, cui lege vel more hoc con- <sup>§. 1.</sup>  
ceditur, ut proconsul et legatus eius et Romae ma-  
gistratus.

Quidam sunt, qui iudices dari prohibentur, ut <sup>§. 2.</sup>  
senatu motus, surdus, mutus et perpetuo furens, et  
femina et servus et impubes: hi enim civilia admini-  
strare non possunt.

Etiam qui in potestate est, recte iudicat. <sup>§. 3.</sup>

XIII. In iudicio finium regundorum, communi <sup>L. 13.</sup>  
dividendo, familiae ereiscundae omnium quidem par <sup>D. eod.</sup>  
est conditio: actor autem esse videtur, qui ad iudi-  
cium provocat.

XIV. Si vero ambo provocaverint, sorte res dis- <sup>L. 14.</sup>  
cernitur. <sup>D. eod.</sup>

XV. Filiusfamilias, qui male iudicat, in tantum te- <sup>L. 15.</sup>  
netur, quantum tunc, quum sententiam diceret, peculio <sup>pr. D. eod.</sup>  
continebatur.

Male iudicat, qui dolo malo in fraudem legis <sup>§. 1.</sup>  
sententiam dicit, propter evidentem inimicitiam vel  
gratiam vel lucrum: et veram litis aestimationem  
praestat.

XVI. Heres autem eius non tenetur. <sup>L. 16.</sup>  
<sup>D. eod.</sup>

XVII. Si quis ex litigatoribus iudicem heredem <sup>L. 17.</sup>  
fecerit, alius assumitur: iniuste enim quis sibi ipsi <sup>D. eod.</sup>  
iudicat.

XVIII. Si iudex ad tempus longius impediatur, <sup>L. 18.</sup>  
mutatur: forte enim morbo correptus est vel necessa- <sup>pr. D. eod.</sup>  
rio proficiscitur, vel de re sua periclitatur.

Filiusfamilias de noxa, ex qua patri actio com- <sup>§. 1.</sup>  
petit, tunc agit, cum non est, qui patris nomine  
agit: si enim legationis vel studiorum causa abest,  
et furtum vel iniuriam vel damnum passus est, agit.  
Ex contractibus quoque utiliter agit, forte deposi-  
tum repetens vel mandati agens vel de mutuo, si pa-  
ter eius in provincia sit, ipse autem Romae studio-  
rum causa vel alia iusta ex causa: ne minuat pecunia  
a patre ad sumtus missa, si non recipiat: et  
maxime, si filius senator sit, augetur per dignitatem  
utilitas.

XIX. Ubi defunctus debuit, ibi heres defendi de- <sup>L. 19.</sup>  
bet: et nullo proprio privilegio utatur. <sup>D. eod.</sup>

g) Fabr. δεστίτωρ. Cod. Coisl. ἀφιστάμενος. h) Sic Fabr. Cod. Coisl. τὸν πρῶτον. i) §. 1. cap. 12. habet Theod. k) §. 2. cap. 12. habet Theod. l) Verba καὶ ὁ ἄνηρος hic addit Cod. Coisl. et Theod. m) καὶ ἄνηρος hic habet Fabr. quae Cod. Coisl. et Theod. iam post ἀλλος exhibent. n) §. 3. cap. 12. habet Theod. o) Theod. inserit δ. p) Cap. 15. pr. habet Theod. qui δ ponit ante ὑπεξούσιος. q) Theod. εἶχεν. r) ἔχθρῳ ἢ δεστ in Syn. s) Sic Fabr. Cod. Coisl. et Syn. δίδωσι. t) Sic Fabr. et Syn. Cod. Coisl. ἀληθῆ. u) τῆς δίκης Fabr. et Syn. Deest in Cod. Coisl. v) Cap. 17. habet Theod. w) Cod. Coisl. et Theod. recte προσλαμβάνεται. Fabr. προλαμβάνεται. x) §. 1. cap. 18. totam habet Theod. y) τὴν ἀρχὴν addit Cod. Coisl. et Theod. quod deest apud Fabr. z) ἀγωγή Theod. a) Theod. κοινωνῶν. b) Theod. pro εἰ γὰρ habet Theod. c) ἄπεισι Fabr. Cod. Coisl. ἐν ἐπιρρίχῃ ἐστίν. d) Theod. pro ἀπὸ habet ἀπὸν. e) Theod. στενωπῇ. Fabr. et Cod. Coisl. στενοῦμαι. f) Sic Fabr. Cod. Coisl. et Theod. ἀναλαμβάνων. g) Cod. Coisl. et Theod. addit δ, quod deest ap. Fabr. h) διὰ δεστ apud Fabr. i) Verba καὶ μὴ κεχρησθῶ, quae habet Fabrotus, desunt in Cod. Coisl. qui ergo habet: ὁ κληρονόμος ὀφεί-  
λει διεκδικεῖσθαι οἰκέῳ μηδενὶ δικαίῳ, i. e. heres nullo proprio privilegio defendi debet.